

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

266/25/פ

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון – הגבלת עמלת הפצה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 19 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005¹, בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (ה), יבוא:

"(ו) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, עמלת הפצה שמשלם גוף מוסדי, שלו זיקה למוצר פנסיוני, ליועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי, בעד כל חודש, לא תעלה על החלק השנים עשר של 0.1% מסך כל הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש; החלה או הסתיימה זכאות לתשלום עמלת הפצה במהלך חודש, תשולם עמלת הפצה בעד אותו חודש לפי מספר הימים היחסי בחלק החודש שבשלו היה זכאי לתשלום עמלה; שיעור עמלת ההפצה לפי סעיף זה יכלול כל מס או אגרה הקשורים בתשלום עמלת ההפצה ואפשר שיהיה שונה לגבי ביצוע עסקאות ולגבי המשך חברות בקופה;

(2) בסעיף זה –

"הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת גמל" – שווי נכסי קופת הגמל שהופקדו בקופה או הועברו לקופה בעקבות עסקה שביצע היועץ הפנסיוני או שנותרו בקופה בעקבות המשך החברות בה, לפי העניין, לרבות רווחים שנצברו עליהם, כשהם מחושבים בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על קופות גמל, העומדים לזכותו של הלקוח בחשבונו בקופה, ובקופת גמל לקצבה – שווי הנכסים כאמור העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח."

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

דברי הסבר

יועץ פנסיוני ראשי, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה–2005 (להלן–החוק), לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות במגבלות הקבועות בחוק. בנוסף ראשי היועץ הפנסיוני לגבות מגוף מוסדי תמורה בעד שירותיו, עמלת ההפצה, שהיא זכותו לקבלת תמורה כספית מהגוף המוסדי בעד ביצוע עסקה במוצר הפנסיוני בעבור הלקוח.

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה), התשס"ו–2006, נקבעה תקרת עמלת ההפצה בעד כל חודש לשיעור שלא יעלה על החלק השנים עשר של 0.25% מסך כל הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש, למעט בקשר לכספים שהופקדו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) לקופת גמל שהיא או החברה המנהלת שניהלה אותה, נשלטו על ידי תאגיד בנקאי, במועד פרסום חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005, שלגביהם התקרה של עמלת ההפצה לא תעלה על החלק השנים עשר של 0.1% בעד כל חודש.

לקוחות רבים המקבלים שירותי ייעוץ אינם מבינים את פגיעתה של עמלת ההפצה, המשולמת ע"י הגופים המוסדיים, בהטבות והנחות שהגוף המוסדי מעניק בדמי הניהול המנוכים מחשבון הלקוח, שכן ככל שעמלת ההפצה גדלה מצמצמים הגופים המוסדיים לאותם לקוחות, את ההנחות הניתנות בדמי הניהול. כמו כן יש לציין כי מאז התקנת תקרת עמלת ההפצה בשיעור כאמור (0.25%), התקבע שיעור העמלה בעבור הייעוץ הפנסיוני אותו מקבלים לקוחות הבנקים, על התקרה המקסימלית ללא שניכרת כל תחרות בתחום, כל זאת על רקע עלייה עקבית של עשרות אחוזים בדמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה בגינם ניתן הייעוץ.

כדי להגדיל את החיסכון הציבורי ולמנוע פגיעה בלקוחות המקבלים ייעוץ פנסיוני מתאגידים בנקאיים, מוצע לקבוע תקרה לעמלת הפצה בשיעור שלא יעלה על החלק השנים עשר של 0.1% בעד כל חודש, מיתרת הנכסים בחשבון הלקוח בקופה, בדומה לתקרת הפקדות לקופות נמכרות כאמור. בכך תצומצם הפגיעה בהטבות ובהנחות שמעניקים הגופים המוסדיים ללקוחות המקבלים ייעוץ פנסיוני מתאגידים בנקאיים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (4072/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/4072/24 ולאפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)